

Mehr Rechte für Flüchtlinge Deutschland verstößt mit seinen Gesetzen zum Nachzug von Familienangehörigen nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs gegen E....

Mehr Rechte für Flüchtlinge; Deutschland verstößt mit seinen Gesetzen zum Nachzug von Familienangehörigen nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs gegen EU-Recht. Auch in anderen Asylfragen entschieden die Richter gegen Deutschland.

Rheinische Post

Dienstag 2. August 2022

Rheinische Post Düsseldorf-Mitte/West

Copyright 2022 Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH Alle Rechte Vorbehalten



Section: S. 4

Length: 724 words

Body

Jan Drebes

Berlin Kein guter Tag für Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof: Gleich mehrere Regeln, die die Rechte von Flüchtlingen und Migranten betreffen, sind kassiert worden. Die Richter erklärten am Montag eine Regel zum Nachzug von Familienangehörigen von Flüchtlingen sowie Einschränkungen von Kindergeldleistungen für Zuzügler aus EU-Staaten für rechtswidrig. In einem weiteren Fall mit Deutschlandbezug wurden die Rechte minderjähriger Flüchtlinge gestärkt, die einen Antrag auf internationalen Schutz stellen.

EU-Recht steht in dem Staatenbund über nationalem Recht. Inwiefern die Bundesregierung Handlungsbedarf sieht, blieb am Montag zunächst offen. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums erklärte auf Nachfrage, man prüfe die Urteile. Hier ein Überblick, was der EuGH entschieden hat.

Familiennachzug Wenn ein minderjähriges Kind nach Deutschland kommt und einen Asylantrag stellt, darf auch dann die Familie aus dem Heimatland folgen, wenn das Kind während des laufenden Verfahrens volljährig wird (C-273/20 und C-355/20). Nach Ansicht der Richter hätten den deutschen Regeln zufolge die zuständigen Behörden und Gerichte keinen Grund, die Anträge der Eltern mit der gebotenen Dringlichkeit zu bearbeiten.

Hintergrund der Entscheidung sind mehrere Fälle, die aus der großen Fluchtbewegung 2015 nach Deutschland folgten und an deutschen Gerichten anhängig sind. Zum einen geht es um syrische Eltern, die Visa zur Familienzusammenführung mit ihrem in Deutschland als Flüchtling anerkannten, minderjährigen Sohn beantragten. Zum anderen geht es um einen Fall, bei dem eine minderjährige Syrerin zu ihrem in Deutschland als Flüchtling anerkannten Vater wollte. Die Minderjährigen wurden im Laufe der Verfahren volljährig, weshalb deutsche Behörden die Familienzusammenführung ablehnten.

Mehr Rechte für Flüchtlinge Deutschland verstößt mit seinen Gesetzen zum Nachzug von Familienangehörigen nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs gegen E....

Der rechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Günter Krings (CDU), kritisierte die Entscheidung des EuGH. „Dass die europäischen Richter keine Anreize setzen wollen, dass nationale Behörden Nachzugsanträge zu Minderjährigen unangemessen lange liegen lassen, um schon dadurch den Nachzug zu verhindern, ist nachvollziehbar“, sagte er. „Es fehlen aber ausreichende Anhaltspunkte, dass es den deutschen Behörden gerade darum ging. Es hätte deshalb allemal gereicht, wenn der EuGH nur bei missbräuchlichem Behördenverhalten einen Nachzug zu Volljährigen ermöglicht hätte“, sagte der frühere Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Mit der Entscheidung schaffe man unnötige zusätzliche Anreize, „dass Großfamilien 17-Jährige auf einen gefährlichen Weg durch Afrika oder übers Mittelmeer schicken, um so den Rest der Familie nach Deutschland holen zu können“, sagte Krings. Für die Akzeptanz des Asylrechts sei das keine gute Entwicklung.

Kindergeld Ebenfalls gekippt wurde eine Regel, die Kindergeldzahlungen für zugezogene Menschen aus anderen EU-Staaten einschränkt. Demnach dürfen Ansprüche in den ersten drei Monaten des Aufenthalts nicht von Einkünften aus einer Erwerbstätigkeit abhängig gemacht werden. Die EuGH-Richter argumentierten, dass das in Rede stehende Kindergeld keine Sozialhilfeleistung im Sinne möglicher Ausnahmerebestimmungen darstelle (C-411/20). Grund dafür sei, dass es nicht der Sicherstellung des Lebensunterhalts diene, sondern dem Ausgleich von Familienlasten.

Internationaler Schutz In einem Fall stärkte der EuGH die Rechte minderjähriger Flüchtlinge, die in Deutschland einen Antrag auf internationalen Schutz stellen. Es dürfe bei einem solchen Antrag keine Rolle spielen, ob den Eltern des Minderjährigen bereits in einem anderen Mitgliedstaat internationaler Schutz zuerkannt worden sei, so die Richter (C-720/20). Voraussetzung ist jedoch unter anderem, dass der Minderjährige zuvor nicht schon in einem anderen Land schriftlich um Schutz gebeten hat. Damit widersprach der EuGH deutschen Behörden. Diese hatten sich für den Antrag auf internationalen Schutz einer russischen Minderjährigen nicht zuständig gefühlt, weil ihre Familie bereits einen Schutzstatus in Polen bekommen hatte.

Minderjährige, Partner und Ehegatten

Asyl Für Mitglieder einer Familie gilt das Familienasyl.

Gruppen Unter anderem Ehegatten und eingetragene Lebenspartner, minderjährige ledige Kinder, personensorgeberechtigte Eltern von minderjährigen Ledigen, minderjährige ledige Geschwister von Minderjährigen.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: GERICHTE DER EUROPÄISCHEN UNION (99%); INTERNATIONALE GERICHTSHÖFE & TRIBUNALE (93%); INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (92%); EUROPÄISCHE UNION (91%); EU-REGULIERUNG (90%); EUROPARECHT (90%); FAMILIE (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); GERICHTSHÖFE (90%); GERICHTSPROZESSE (90%); GERICHTSURTEILE (90%); GESETZGEBUNG (90%); RICHTER (90%); POLITIK (89%); SOZIALE HILFE & WOHLFAHRT (89%); GESETZGEBUNGSORGANE (78%); DEUTSCHER BUNDESTAG (75%); MINISTER & STAATSSEKRETÄRE (75%); POLITISCHE PARTEIEN (75%); POLITISCHES ASYL (74%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (64%)

Geographic: EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (94%); DEUTSCHLAND (90%); EUROPA (90%); AFRIKA (73%); SYRIEN (73%)

Mehr Rechte für Flüchtlinge Deutschland verstößt mit seinen Gesetzen zum Nachzug von Familienangehörigen nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs gegen E....

Load-Date: August 1, 2022

End of Document